Allgemeine Lieferbedingungen

der Nordlicht Werkzeugbau GmbH, Hammerweg 12, 38100 Nordhafen

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Lieferbedingungen gelten für alle Verträge zwischen der Nordlicht Werkzeugbau GmbH (nachfolgend „Lieferer“) und ihren Kunden, sofern diese Unternehmer sind.

(2) Abweichende Bedingungen des Kunden werden nur Vertragsbestandteil, wenn der Lieferer ihnen ausdrücklich schriftlich zustimmt.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

(1) Angebote des Lieferers sind freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.

(2) Ein Vertrag kommt zustande, sobald der Lieferer die Bestellung schriftlich bestätigt. Als schriftlich gelten auch:

   a) Bestätigungen per E-Mail,

   b) Bestätigungen über das Kundenportal des Lieferers,

   c) Lieferscheine, die der Bestellung eindeutig zugeordnet sind.

(3) Zeichnungen, Muster und Kostenvoranschläge bleiben Eigentum des Lieferers und dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

§ 3 Preise und Zahlung

(1) Alle Preise gelten ab Werk Nordhafen zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen. Bei Zahlung innerhalb kürzerer Frist gewährt der Lieferer Skonto nach folgender Staffel:

Zahlung innerhalb von	Skonto auf den Rechnungsbetrag
8 Tagen	3 %
14 Tagen	2 %
30 Tagen	netto, ohne Abzug

(3) Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, berechnet der Lieferer Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe.

§ 4 Lieferung und Gefahrübergang

(1) Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich als verbindlich vereinbart wurden.

(2) Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Ware das Werk des Lieferers verlässt.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen Eigentum des Lieferers.

(2) Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiterveräußern. Er tritt dem Lieferer schon jetzt die daraus entstehenden Forderungen ab.

§ 6 Mängelhaftung

(1) Offensichtliche Mängel sind dem Lieferer unverzüglich, spätestens innerhalb von acht Tagen nach Empfang der Ware, schriftlich anzuzeigen.

(2) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche richtet sich nach der Art des Liefergegenstands:

Liefergegenstand	Frist
Neue Werkzeuge und Vorrichtungen	12 Monate
Gebrauchte Maschinen	6 Monate
Ersatzteile	6 Monate

§ 7 Haftung

(1) Der Lieferer haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

(2) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Lieferer nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. In diesem Fall ist die Haftung begrenzt auf:

a) den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden,

b) höchstens den Auftragswert der betroffenen Lieferung.

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Gerichtsstand ist Nordhafen, sofern der Kunde Kaufmann ist.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Kaufrechts der Vereinten Nationen.

(3) Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Nordhafen, den 1. März 2026